

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7017/2537

ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด
ธนาคาร เอเชีย จำกัด กับพวก
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
ผู้ซื้อ ทรัพย์
นาย บุนนาค แซ่เซียว
นาย ไพโรจน์ เขียวอจจริยะ

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
ผู้คัดค้าน
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 510

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 123, มาตรา 146

ผู้คัดค้านได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินของลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการขายไว้ว่าผู้คัดค้านจะขานราคาครั้งแรกเป็นเงิน 11,400,000 บาท และผู้สู้ราคาจะต้องเสนอสู้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นเงินครั้งละ 100,000 บาท เมื่อผู้สู้ราคาเสนอสู้ราคาแล้วผู้คัดค้านจะขานราคาและนับ 1 สามสี่ครั้ง หากมีผู้สู้ ราคาสูงขึ้นก็จะขานราคาและนับ 1 สามสี่ครั้งใหม่ การขานราคาแต่ละครั้งผู้คัดค้านจะบันทึกราคาไว้เป็นหลักฐานแล้วอ่านให้ผู้สู้ราคาซื้อทรัพย์ฟังด้วย หากไม่มีผู้ใดสู้ราคาอีกก็จะนับ 2 สามสี่ครั้ง เพื่อรอให้มีการสู้ราคาสูงขึ้น ถ้าหากไม่มีผู้ใดสู้ราคาแล้ว ผู้คัดค้านจะหยุดราคาไว้แล้วนำเสนอผู้อำนวยการขายทอดตลาดพิจารณาและมีคำสั่งว่าจะอนุมัติให้ขายหรือไม่ เมื่อมีคำสั่งประการใดผู้คัดค้านก็จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ในกรณีมีคำสั่งอนุมัติให้ขายผู้คัดค้านจะนับ 3 และเคาะไม้โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการสู้ราคาต่อไปอีก เป็นคำโฆษณาบอกขายที่ผู้คัดค้านได้แถลงไว้ก่อน เพติมการสู้ราคา ซึ่งมีผลผูกพันผู้ซื้อตามความใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 510 เมื่อผู้คัดค้านเปิดประมูลการขายทอดตลาด ผู้เข้าสู้ราคาซื้อทรัพย์สินได้เสนอราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งผู้ทรัพย์สินเสนอราคาที่ 12,100,000 บาท ผู้คัดค้านได้ขานราคาและนับไปถึง 2 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสู้ราคาให้สูงขึ้นไปอีกผู้คัดค้านจึงหยุดราคาไว้แล้วเสนอเรื่องให้ผู้อำนวยการขายทอดตลาดพิจารณา ระหว่างนี้ผู้ร้องได้เสนอราคาสูงขึ้นไปอีกเป็นเงิน 12,200,000 บาท แต่ผู้คัดค้านไม่ยินยอมให้มีการสู้ราคาต่อไปและได้นับ 3 แล้วเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติให้ขายจากผู้อำนวยการขายทอดตลาด เช่นนี้การกระทำของผู้คัดค้านจึงชอบกฎหมาย การที่ผู้ร้องได้เสนอราคาสูงขึ้นไปอีกในระหว่างนั้นเป็นการสู้ราคาเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้คัดค้านได้โฆษณาเปิดโอกาสให้มีการสู้ราคาได้ การสู้ราคาดังกล่าวจึงไม่มีผลตามกฎหมายและไม่เป็นเหตุให้ต้องเปิดการประมูลสู้ราคากันต่อไปอีก เพราะมีฉะนั้นแล้วการขายทอดตลาดก็อาจจะยึดเยื้อออกไปไม่มีที่สิ้นสุด การขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือในคดีอื่น ๆ ผลปฏิบัติย่อมจะต้องเป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือจะต้องขายให้เป็นผลดีทั้งแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้รวมตลอดถึงบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อมีการขายทอดตลาดไม่มีข้อโต้แย้งว่า ผู้คัดค้านขายทอดตลาดทรัพย์สินไปในราคาต่ำกว่าราคาในท้องตลาด จึงไม่มีข้อที่จะยกขึ้นมาอ้างว่าการขายทอดตลาดมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ที่จะยกมาเป็นเหตุให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ การขายทอดตลาดของผู้คัดค้านจึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินผู้คัดค้านได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 51148 และ 696 ปรากฏว่านายบุญชู แซ่เขียว ผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้ประมูลซื้อได้ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดแต่ผู้

คัดค้านมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทำกาการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้โดยมิชอบและราคาที่ขายต่ำเกินไป ขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาด ให้ผู้คัดค้านประกาศขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การขายทรัพย์สินของลูกหนี้ได้กระทำโดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องทั้งสาม

ผู้ร้องที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดิน โฉนดเลขที่ 51148 และ 696 ของลูกหนี้ ให้ผู้คัดค้านดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

ผู้คัดค้านและผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้คัดค้านได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 51148 และ 696 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาของลูกหนี้ตามที่ประกาศไว้ ณ สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินฎีกาภาคที่ 3 โดยกำหนดเงื่อนไขในการขายไว้ว่า ผู้คัดค้านจะขายราคาครั้งแรกเป็นเงิน 11,400,000 บาท และผู้สุ้ราคาจะต้องเสนอสุ้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นเงินครั้งละ 100,000 บาทเมื่อผู้สุ้ราคาเสนอสุ้ราคาแล้วผู้คัดค้านจะขายราคาและนับ 1 สามสี่ครั้ง หากมีผู้สุ้ราคาสูงขึ้นก็จะขายราคาและนับ 1 สามสี่ครั้งใหม่ การขายราคาแต่ละครั้งผู้คัดค้านจะบันทึกราคาที่ไว้เป็นหลักฐานแล้วอ่านให้ผู้เข้าสุ้ราคาซื้อทรัพย์สินฟังด้วย หากไม่มีผู้ใดสุ้ราคาอีกก็จะนับ 2 สามสี่ครั้ง เพื่อรอให้มีการสุ้ราคาสูงขึ้น ถ้าหากไม่มีผู้ใดสุ้ราคาแล้วผู้คัดค้านจะหยุดราคาไว้แล้วนำเสนอผู้อำนวยการขายทอดตลาดพิจารณา และมีคำสั่งว่าจะอนุมัติให้ขายหรือไม่ เมื่อมีคำสั่งประการใดผู้คัดค้านก็จะปฏิบัติตาม

คำสั่งนั้น ในกรณีมีคำสั่งอนุมัติให้ขาย ผู้คัดค้านจะนับ 3 และเคาะไม้โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการสู้ราคาต่อไปอีกในวันดังกล่าวมีผู้ลงชื่อเข้าสู้ราคาซื้อทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อผู้คัดค้านคือผู้ซื้อทรัพย์สินกับพวกผู้ร้องที่ 1 ผู้ร้องที่ 3 และนายธวัชชัย พยุงสุวรรณ และก่อนขายทอดตลาดผู้คัดค้านได้ประกาศแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้เข้าสู้ราคาซื้อทรัพย์สินทราบแล้ว เมื่อผู้คัดค้านเปิดประมูลการขายทอดตลาด ผู้สู้ราคาซื้อทรัพย์สินได้เสนอราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอราคา 12,100,000 บาทผู้คัดค้านได้ขานราคาและนับไปถึง 2 แล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสู้ราคาให้สูงขึ้นไปอีก ผู้คัดค้านจึงหยุดราคาไว้แล้วเสนอเรื่องให้ผู้อำนวยการขายทอดตลาดพิจารณา ระหว่างนี้ผู้ร้องที่ 3 ได้เสนอสู้ราคา สูงขึ้นไปอีกเป็นเงิน 12,200,000 บาท แต่ผู้คัดค้านไม่ยินยอมให้มีการสู้ราคาต่อไปและได้นับ 3 แล้วเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติให้ขายจากผู้อำนวยการขายทอดตลาดคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านและผู้ซื้อทรัพย์สินว่า ผู้คัดค้านขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้คัดค้านนับ 1 ถึง 2 แล้วหยุดราคาไว้เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการขายทอดตลาด พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ขายหรือไม่นั้นเป็นการทำตามคำโฆษณาบอกขายที่ผู้คัดค้านได้แถลงก่อนเปิดการสู้ราคา ซึ่งมีผลผูกพันผู้ซื้อตามความนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 510 การกระทำของผู้คัดค้านจึงชอบด้วยกฎหมาย การที่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไปอีกในระหว่างนี้จึงเป็นการสู้ราคาเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้คัดค้านได้โฆษณาเปิดโอกาสให้มีการสู้ราคาได้เสียแล้ว การสู้ราคาดังกล่าวจึงไม่มีผลตามกฎหมายและไม่เป็นเหตุให้ต้องเปิดการประมูลสู้ราคากันต่อไปอีกเพราะมิฉะนั้นแล้วการขายทอดตลาดก็อาจจะยืดเยื้อออกไปไม่มีที่สิ้นสุด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายจะต้องปฏิบัติให้เป็นผลดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลาย แตกต่างจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีอื่นซึ่งมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะไม่ว่าจะเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลาย

หรือในคดีอื่น ๆ ผลปฏิบัติย่อมจะต้องเป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือจะต้องขายให้เป็น
ผลดีทั้งแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้รวมตลอดถึงบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยกันทั้ง
สิ้น อนึ่ง การขายทอดตลาดในคดีนี้ไม่มีข้อโต้แย้งขึ้นมาว่า ผู้คัดค้านขายทอดตลาด
ทรัพย์สินไปในราคาต่ำกว่าราคาในท้องตลาด จึงไม่มีข้อที่ศาลจะยกขึ้นมาอ้างว่าการขาย
ทอดตลาดมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ที่จะยกมาเป็นเหตุให้เพิก
ถอนการขายทอดตลาดได้ การขายทอดตลาดของผู้คัดค้านในคดีนี้จึงชอบแล้ว คำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องทั้งสาม

(สะสม สิริเจริญสุข-สมาน เวทวินิจ-สมชัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>